

## CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp dẫn đến cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu 10% vốn điều lệ trở lên hoặc giảm xuống dưới 10% vốn điều lệ. |
| Mã thủ tục            | 1.012354                                                                                                                                     |
| Số quyết định         | 220/QĐ-BTC                                                                                                                                   |
| Cấp thực hiện         | Bộ                                                                                                                                           |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                        |
| Lĩnh vực              | Bảo hiểm                                                                                                                                     |
| Đối tượng thực hiện   | Doanh nghiệp                                                                                                                                 |
| Cơ quan có thẩm quyền | Bộ Tài chính                                                                                                                                 |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                                                              |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                                                              |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                                                              |

### TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- + Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp Bộ Tài chính hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp;
- + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải nêu rõ lý do;
  - + Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp theo phương án đã được chấp thuận, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải nộp Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ báo cáo về kết quả thực hiện chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp;
- + Trường hợp không thực hiện được phương án chuyển nhượng vốn đã được chấp thuận, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính phương án xử lý;
- + Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp về kết quả thực hiện chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Trường hợp 1: Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
| ++ Đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 1 bản chính |
| +++ Báo cáo hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; +++ Báo cáo hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1 bản chính |
| +++ Báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp; +++ Các tài liệu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ đối với trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện trên thị trường chứng khoán đối với công ty niêm yết; +++ Văn bản xác nhận của các bên về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm có liên quan trong việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; +++ Xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền; ++ + Xác nhận về việc hoàn thành các nghĩa vụ về thuế liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có). |                  | 1 bản chính |
| ++ Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1 bản chính |

**Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp dẫn đến cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu 10% vốn điều lệ trở lên hoặc giảm xuống dưới 10% vốn điều lệ bao gồm:**

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm: Văn bản cam kết của các cổ đông đối với việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ                                                                                                                                                                                      |                  | 1 bản chính |
| Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ xin chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp đối với các cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức; xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số dư tiền Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi gửi tại ngân hàng đối với cổ đông là cá nhân |                  | 1 bản chính |
| Bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực của hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng (trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán)                                                                                                                                                    |                  | 1 bản chính |
| Văn bản đề nghị được chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 1 bản chính |
| Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty về việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 1 bản chính |
| Đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: Các tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân góp vốn đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định 46/2023/NĐ-CP.                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1 bản chính |
| Danh sách cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn, vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hình thành sau khi chu                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1 bản chính |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| yền nhượng cổ phần, phần vốn góp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |             |
| Danh sách cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn, vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm hình thành sau khi chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; các tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ và doanh nghiệp sau khi chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp giao dịch chuyển nhượng thực hiện thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán đối với công ty niêm yết |  | 1 bản chính |

### CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---------------|---------------------|-------------|-------|
| Qua bưu điện  | 14 ngày             | Miễn phí    |       |
| Trực tiếp     | 14 ngày             | Miễn phí    |       |

### CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Tài chính

### YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

### KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép điều chỉnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Mã: KQ.G12.000032

Văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận của Bộ Tài chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Mã: KQ.G12.000028

**TỪ KHÓA**

**MÔ TẢ**